III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 08/10/2026, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la ocupación temporal en el monte de utilidad pública, Pinar de Alpera, número 71 del catálogo de la provincia de Albacete, perteneciente al Ayuntamiento de Alpera, para la regularización de una línea eléctrica de alta tensión, LAAT I 132 kV ST, Higueruela-ST Muela de Tortosilla, a favor de Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha, SA. Expediente: 2092415. Específico: SJFQ-02-263-2024. [2026/7554]

Examinada la tramitación del expediente remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, para la regularización de la ocupación temporal de terrenos del Monte de Utilidad Pública "Pinar de Alpera" número 71 del Catálogo de Albacete, propiedad del Ayuntamiento de Alpera, a favor de Iberdrola Renovables de Castilla-La Mancha, S.A. para la regularización de una ocupación de la LAAT 132kV ST Higueruela-ST Muela de Tortosilla, resulta lo siguiente:

Antecedentes de hecho

Primero. - Antecedentes. Descripción y ubicación de las instalaciones:

Instalación: Esta LAAT se encuentra ya instalada en el monte.

La línea tiene una longitud dentro del monte de 545 m., una anchura de tendido de 7 m. y un número de apoyos de 2, siendo la superficie cimentada de estos de 56 m².

Las características de la línea son:

- Anchura real de cruceta de 7 m. Según Anexo 1 de la Resolución reguladora, esta anchura se incrementará en 3 m. a cada lado, siendo a efectos de cálculo del canon esta medida de 13 m.
- Longitud de la línea en el MUP: 545 m.
- Superficie de ocupación de la línea en el MUP: 13 m. de anchura x 545 m. de longitud = 7.085 m².
- La superficie de cimentación de los dos postes es de 56 m².

MUP número 71	Tramo 1	Tramo 2
Número de Apoyos	0	2
Longitud (m)	86	471
Coordenadas apoyos (UTM30 ETRS89)	X	Y
Apoyo 47	646.179	4.319.580
Apoyo 48	646.437	4.319.498

Segundo. - Solicitud y tasas:

Fecha de Solicitud: 27 de noviembre de 2024
Solicitante: Iberdrola Renovables de Castilla-La Mancha, S.A.
Abono de las Tasas por prestación en servicios en materia de montes: SI

Tercero. - Informe de compatibilidad y valoración:

El Servicio de Medio Natural de Albacete realiza informe con fecha 17 de diciembre de 2024, en el que considera compatible la instalación:

La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no supondrá menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.

La valorización del canon se realiza de acuerdo a:

Resolución de 29/07/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueban las instrucciones para la tramitación de expedientes de autorización de ocupaciones temporales en montes demaniales (código Siaci SJFQ) y autorización de ocupaciones de carácter temporal en vías pecuarias (código Siaci S244)

El Ayuntamiento de Alpera, como titular del monte da su consentimiento a la tramitación del expediente y valoración del canon, por conformidad de sesión plenaria de 4 de abril de 2025.

Cuarto. - Información pública:

- DOCM: publicado anuncio el 4 de junio de 2025. DOCM nº 106, de 10 de abril de 2025.
- Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alpera durante el plazo comprendido entre el 22 de abril y el 30 de mayo de 2025.
- Alegaciones: No se presentaron alegaciones.

Quinto. - Pliego de condiciones técnico-económicas para la ocupación:

- Aceptado por el solicitante, con fecha 12 de agosto de 2025.
- Aceptado por la entidad propietaria del monte, el 24 de octubre de 2025.

Del pliego se extrae:

- Plazo: 30 años, a partir del 29/09/2023, fecha en la que el Servicio de Medio Natural y biodiversidad realiza el informe de requerimiento a la mercantil de la documentación necesaria para iniciar el expediente de regularización de ocupación de la línea.
- Canon: 4.595,29 €/año (el 20% corresponde al Fondo de Mejoras).
- Fianza: exento por utilidad pública
- Superficie ocupada: 7.141 m²

Se justifica el abono del canon.

Sexto. - Informe propuesta:

Con fecha 27 de octubre de 2026 se realiza informe propuesta de la ocupación por la Jefa del Servicio Natural y se eleva el expediente a la Dirección General para su resolución.

Séptimo. - Revisión del expediente en Servicios Centrales:

Las instalaciones solicitadas se han sometido al procedimiento reglado de concesión administrativa por un uso privativo de domino público, son compatibles con la persistencia de los valores naturales del monte siempre y cuando se cumpla con el condicionado que se establece en esta Resolución, y el condicionado del pliego firmado por la parte propietaria el 24/10/2025.

Vistos .- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1676/11494, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. - El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.

Segundo. - A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los Artículo 168 y posteriores del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el Art. 8 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.

Tercero. - El Pliego de Condiciones para la ejecución de la ocupación fue aceptado por la entidad propietaria y por el interesado.

Cuarto. - La Jefa de Servicio Provincial de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete, ha propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.

Por todo ello, esta Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Resuelve:

Autorizar la ocupación temporal de 7.141 m² en terrenos del Monte de Utilidad Pública “Pinar de Alpera” nº 71 del Catálogo de Albacete, propiedad del Ayuntamiento de Alpera y sito en su término municipal, a favor de Iberdrola Renovables de Castilla-La Mancha, S.A. para la autorización de la regularización de ocupación de la LAAT 132kV ST Higueruela-ST Muela de Tortosilla, según el proyecto y los planos presentados y con sujeción al Pliego de Condiciones Técnicas y Económicas establecido y al siguiente condicionado:

Primero. - El plazo de ocupación será de 30 años, contabilizados a partir del 29/09/2023, fecha en la que el Servicio de Medio Natural y biodiversidad realiza el informe de requerimiento a la mercantil de la documentación necesaria para iniciar el expediente de regularización de ocupación de la línea.

Segundo. - La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto de la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.

Tercero. - La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.

Cuarto. - El canon de ocupación anual se fija en 4.595,29 €/año (el 20% corresponde al Fondo de Mejoras) y la fianza está exenta por declaración de utilidad pública.

El canon deberá ser abonado del siguiente modo: el 20% en concepto de Fondo de Mejoras (919,06 €), mediante el documento de pago modelo 046, bajo el concepto de ingreso 6043 denominado Servicios y aprovechamientos en materia de montes de carácter finalista.

Este porcentaje resulta de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, conforme a la modificación realizada por la Disposición final sexta de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. En caso de contradicción entre lo establecido en esta resolución con el resto de documentación del expediente, prevalecerán los porcentajes establecidos en la presente resolución.

El canon se actualizará anualmente según la variación del IPC.

Quinto. - La Consejería Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo de la superficie ocupada, quedando el concesionario obligado a las condiciones que fije la referida Consejería.

Sexto. - El beneficiario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la presente autorización, si ello se estima necesario.

Séptimo. - El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal

Octavo. - Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos, será objeto de nuevo expediente.

Noveno. - La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones aceptado por la entidad titular, y que no contradigan a este condicionado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en Montes de Utilidad Pública y por todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en el monte.

Décimo. - El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.

Decimoprimero. - El concesionario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal que por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.

Decimosegundo. - La Consejería de Desarrollo Sostenible podrá inspeccionar las instalaciones comprobando los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que en caso de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión.

Decimotercero. - Las personas encargadas de la conservación y custodia de las instalaciones quedan obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales.

Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Decimocuarto. - La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte.

Decimoquinto. - La Consejería de Desarrollo Sostenible no se hace responsable de cualquier anomalía técnica que produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.

Decimosexto. - Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:

a) Renuncia voluntaria del beneficiario.
b) Cese del uso para el que se concedió durante dos años.
c) Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
d) Vencimiento del plazo fijado.
e) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.

Decimoséptimo. - Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere quedará sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sin que por ello tenga derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la Administración, en caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

https://www.jccm.es/tramites/1003700

Toledo, 8 de octubre de 2026

La Directora General de Medio Natural y Biodiversidad
SUSANA JARA SÁNCHEZ